

통 보

제 목 연대보증제도 운영 부적정

관 계 부 서 ☆☆☆☆처

조 치 부 서 ☆☆☆☆처

내 용

1. 업무 개요

☆☆☆☆처는 공사 「학자금 대부관리요령」에 따라 임직원의 대학생 자녀 학자금 및 대학생 직원의 학자금(이하 “학자금”이라 함) 대부제도를 운영하고 있으며, 대부금 채권 보전을 위해 연대보증인을 세우도록 하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(약칭: 청탁금지법)」에서는 직무 관련하여 공직자등의 금품등의 수수를 금지하고 있는데, 평가자·피평가자와 같이 직무 관련성이 인정되는 임직원간의 연대보증은 「청탁금지법」 제8조¹⁾ 및 「취업규칙」 제7조²⁾ 위반의 소지가 있으며, 직장 내에서의 연대보증 요청이 지위·관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 보증인에게 정신적 고통을 주는 경우 직장 내 괴롭힘을 금지한 「근로기준법」 제76조의2³⁾, 「취업규칙」

1) 「청탁금지법」 제8조(금품등의 수수 금지) ② 공직자등은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다.

2) 「취업규칙」 제7조(금지사항) 직원은 다음 각호에 정한 행위를 하여서는 아니된다.

4. 직무와 관련하여 사례, 증여 및 향응을 받거나 금전을 대차하는 행위

3) 「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지) 사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(이하 “직장 내 괴롭힘”이라 한다)를 하여서는 아니 된다.

제7조⁴⁾ 및 「직장 내 괴롭힘 예방규정」 제4조⁵⁾ 위반의 소지가 발생할 수 있다.

또한 연대보증은 보통의 보증과는 달리 연대보증인에게 최고·검색의 항변권⁶⁾이 없어 연대보증인에게 과도한 정신적·경제적 부담을 주는 등 연대보증이 가지고 있는 문제점 때문에 정부에서도 연대보증 폐지 정책⁷⁾을 지속적으로 추진하고 있다.

따라서 ☆☆☆☆처는 대부금에 대한 채권보전을 위해 연대보증제도를 운영하는 경우 관련 법령 및 사규 위반의 소지가 발생하지 않도록 직무 관련자간의 연대보증이나 상급자에 대한 하급자의 연대보증을 제한할 필요가 있으며, 나아가 대부금에 대한 권리보전 방안은 융자를 받는 직원에 한해 부담을 지우고 해당 채무와 상관없는 사람에게까지 부담이 확대되지 않도록 운영하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 공사 「학자금 대부관리요령」에는 권리보전 수단으로 연대보증만을 허용하고 있으며, 연대보증인과 피보증인의 관계에 따른 보증 제한 등에 대해 별도의 기준을 운영하고 있지 않다.

그 결과, 20××년에 이루어진 ××건의 학자금 대부 중 ×건의 대부에서 하급자·피평가자인 직원이 상급자·평가자인 직원에 대해 연대보증을 한 것으로 나타났다.

4) 「취업규칙」 제7조(금지사항) 직원은 다음 각호에 정한 행위를 하여서는 아니된다.

11. 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(이하 “직장 내 괴롭힘”이라 한다)

5) 「직장 내 괴롭힘 예방규정」 제4조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지) ① 직장 내 괴롭힘 행위란 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 말한다.
② 누구든지 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다.

6) 최고·검색의 항변권은 채권자가 보증인에게 채무 이행을 요구할 때, 먼저 주채무자에 대하여 집행할 것을 요구할 수 있는 보증인의 권리를 말한다.

7) 금융위원회는 2012. 2. 14. 「연대보증 및 재기지원제도 개선방안」을 발표하고, 2012. 5월부터 은행권의 개인사업자에 대한 연대보증을 원칙적으로 폐지하고 2013. 4. 26.에는 「제2금융권 연대보증 폐지 방안」을 통해 제2금융권까지 연대보증제도 폐지를 확대하였으며, 2018. 10. 4. 「대부업계 연대보증 폐지방안」을 통해 금융위원회 등록 대부업자도 2019. 1. 1.부터 개인 대출에 대해 연대보증을 폐지하도록 함

관계부서 의견 및 검토결과 ☆☆☆☆처는 감사결과를 수용하면서 학자금
대부 시 직무 관련자간 또는 상급자에 대하여 하급자가 연대보증을 하는 경우에는
대부를 제한하는 방안을 마련하겠으며, 보증보험 또는 퇴직연금 담보 등 연대보증을
대체할 수 있는 방안의 도입 여부를 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆☆☆☆처장은 연대보증제도를 청탁금지법, 근로기준법 및 관련
사규 위반의 소지가 발생되지 않게 운영하시기 바라며, 중장기적으로 연대보증을
대체할 수 있는 권리보전 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)